

Nr. 61 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 17. März 1938*R 43 II/1148, Bl. 55 Reinkonzept**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Gebrauch der Bezeichnung „Oberkommando der Wehrmacht“ in Gesetzen.

Infolge der Neuordnung der Führung der Wehrmacht¹ sind Zweifel darüber entstanden, welche Bezeichnung in Gesetzen künftig in den Fällen zu verwenden ist, in denen bisher die Bezeichnung „Der Reichskriegsminister“ gebraucht wurde². Ich habe dem Führer und Reichskanzler über die Frage Vortrag gehalten³. Der Führer und Reichskanzler ist der Auffassung, daß die Bezeichnung „Reichskriegsminister“ nicht mehr gebraucht werden sollte. Andererseits kommen allgemein weder die Bezeichnung „Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht“ noch die Bezeichnung „Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht“ in Frage, weil der Führer und Reichskanzler als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht nicht genannt werden kann, wenn es sich darum handelt, Zuständigkeiten zu regeln, die bei den anderen Reichsverwaltungen die Reichsminister haben, und weil andererseits der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht keine eigene Zuständigkeit in Kommandosachen hat. Der Führer und Reichskanzler hat sich daher damit einverstanden erklärt, daß in Gesetzen, soweit nicht aus besonderen Gründen eine andere Bezeichnung zu wählen ist, in den Fällen, in denen bisher die Bezeichnung „Der Reichskriegsminister“ verwandt wurde, künftig die Bezeichnung „Das Oberkommando der Wehrmacht“ gebraucht wird. Das gilt selbstverständlich nicht für Vorschriften, die sich auf den Obersten Befehlshaber der Wehrmacht als solchen beziehen.

Im Einvernehmen mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht darf ich Sie ergebenst bitten, den übrigen Herren Reichsministern hiervon Kenntnis zu geben und eine einheitliche Fassung der Gesetze sicherzustellen⁴.

L[ammers]

¹ Durch FÜE vom 4. 2. 1938: Dok. Nr. 29b.

² Die Frage hatte OTL Kleinkampf/OKW am 21. 2. 1938 in einem Telefonat mit MD Kritzinger aufgeworfen, der darüber festhielt: „Die Bezeichnung ‚Reichskriegsminister‘ habe man infolge der Bestimmung des Wehrgesetzes, daß der Reichskriegsminister Oberbefehlshaber der Wehrmacht war, sowohl in den Fällen gebraucht, in denen es sich um ministerielle Aufgaben handelte, als auch bei Kommandosachen. Daher könne man jetzt nicht ohne weiteres statt ‚Reichskriegsminister‘ sagen ‚Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht‘. Es werde auch schwierig sein, die ministeriellen Aufgaben und die Kommandoangelegenheiten zu unterscheiden. Dazu komme, daß man, wenn man diese Unterscheidung machen wolle, bei Kommandosachen den Führer als Obersten Befehlshaber der Wehrmacht nennen müßte. Beim Oberkommando sei man der Ansicht, daß diese Schwierigkeiten am besten dadurch gelöst würden, daß man die neutrale Bezeichnung ‚Oberkommando der Wehrmacht‘ wähle.“ Kritzinger hielt diese Lösung „praktisch für die beste, wenn sie auch nicht im Einklang mit der bisherigen Übung steht, in Gesetzen nicht das Ministerium, sondern den Chef des Ministeriums zu nennen [...]“. Es muß m. E. vermieden werden, daß der Führer und Reichskanzler in gesetzlichen Bestimmungen auf eine Stufe mit den Reichsministern gestellt wird. Es könnte sonst z. B. notwendig sein, etwa zu sagen: ‚Der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht‘.“ R 43 II/1148, Bl. 43. Abstimmung des Schreibens an den RIM mit dem OKW ebd. Bl. 45–54. Vgl. ABSOLON, Wehrmacht IV, S. 162f.

³ Am 25. 2. 1938 in München; Anhang, FV 110*.

⁴ Der RIM gab das vorlieg. Schreiben den ORBeh. mit RdErl. vom 26. 3. 1938 bekannt; R 43 II/ 1148, Bl. 57.

Zitierhinweis

Nr. 61 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 17. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d061>